



titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie	02	ingangsdatum 7 juli 2016
				pag. 1 van 16

Versie	datum	Toelichting
02	1-7-2016	Het Algemeen Interventiebeleid is aangepast voor de beleidslijnen uiteen gezet in het NVWA Toezichtkader dat eind 2015 door de bewindslieden van EZ en VWS aan de Tweede Kamer is aangeboden.
01	13-12-2013	Na de fusie tussen de VWA, PD en AID in de NVWA is het Algemeen Interventiebeleid NVWA opgesteld.

1. Algemeen

1.1 Doel

Het Algemeen Interventiebeleid NVWA beschrijft het beleid dat de NVWA toepast om geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving tijdens toezicht, keuring, inspectie en productonderzoek te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.

Het Algemeen Interventiebeleid beschrijft de methode of de werkwijze waarmee de NVWA de toe te passen interventie vaststelt, gekoppeld aan de ernst van overtredingen en aan de risico's die verbonden zijn met het proces en/of het product waarmee de desbetreffende ondernemer of persoon zich bezighoudt.

1.2 Algemeen en Specifiek Interventiebeleid

Algemeen Interventiebeleid

Het Algemeen Interventiebeleid NVWA is gebaseerd op de wet- en regelgeving waarop de NVWA toezicht houdt en volgt de beleidslijn welke is neergelegd in het Toezichtkader NVWA¹. Het Algemeen Interventiebeleid bevat een algemene klasseindeling en beschrijft de mogelijke interventies per klasse. Algemeen Interventiebeleid NVWA is van toepassing op alle domeinen waarop de NVWA toezicht houdt. Het betreft ook het keuren en certificeren voor zover door toezichthouders uitgevoerd, indien daarbij overtredingen geconstateerd worden. Omwille van de leesbaarheid worden in dit document deze begrippen alle omschreven als *toezicht*.

Specifiek Interventiebeleid

Het Specifiek Interventiebeleid beschrijft de interventies bij specifieke overtredingen per toezichtsdomein². Het Specifiek Interventiebeleid categoriseert overtredingen in geringe overtredingen (D), overtredingen (C), ernstige overtredingen (B) en zeer ernstige overtredingen (A) en koppelt daar een interventie aan. Het Specifiek Interventiebeleid geeft per toezichtsdomein invulling aan het Algemeen Interventiebeleid. Voor zover niet gespecificeerd in Specifiek Interventiebeleid, is het Algemeen Interventiebeleid NVWA van toepassing. Afwijken van het interventiebeleid kan mits goed gemotiveerd en onder voorwaarden (zie par.6.1).

¹ Toezichtkader NVWA, Leidende principes voor toezicht en handhaving. Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken. Den Haag 2015.

² Zie begrippenlijst voor omschrijving van een toezichtsdomein.

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 2 van 16

1.3 Grondslag en status

Wettelijke basis voor interventies

De wettelijke basis is alle regelgeving waarmee ambtenaren van de NVWA als toezichthouder of opsporingsambtenaren zijn aangewezen danwel op grond waarvan zij toezichthoudende bevoegdheden of opsporingsbevoegdheden hebben.

Het Algemeen en het Specifiek Interventiebeleid zijn openbaar en een beleidsregel in zin van hoofdstuk 4.3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Beide geven aan hoe, behoudens gemotiveerde afwijkingen, de NVWA optreedt bij de constatering van overtredingen.

1.4 Begrippen

Voor de gehanteerde begrippen gebruikt in het Algemeen Interventiebeleid inclusief specifieke bepalingen met betrekking tot deze begrippen wordt verwezen naar bijlage A. Voor een algemene begrippenlijst wordt verwezen naar het NVWA Begrippenkader.

2. Bepalingen bij de uitvoering van toezicht

2.1 Uitgangspunten Interventiebeleid

Het interventiebeleid is er op gericht duidelijkheid te geven over hoe de NVWA interenieert als zij overtredingen constateert. De interventies zijn beschreven in bijlage B.

Bij het bepalen van de juiste interventie wordt rekening gehouden met:

- a) De ernst, omvang en het karakter van de overtreding;
- b) De feiten en omstandigheden waaronder de overtreding is begaan;
- c) De voorgeschiedenis van degene die met een interventie te maken krijgt;
- d) Het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel: de aard en de zwaarte van de interventie zijn afgestemd op geconstateerde overtredingen en de specifieke feiten en omstandigheden.

2.2 Toepassing bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving

De NVWA past het bestuursrecht toe indien dit volgt uit wettelijke bepalingen of daarop betrekking hebbende beleidsregels. In geval bestuurlijke handhaving wettelijk de aangewezen weg is, maar gezien de overtreder of overtreding naar verwachting niet het gewenste effect zal sorteren wordt het strafrecht toegepast. Strafrechtelijke handhaving kan gecombineerd worden met bestuursrechtelijke maatregelen.

In geval de wet voor eenzelfde overtreding zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke afdoening mogelijk maakt, wordt als er geen aanvullende beleidsregels zijn, de afweging gemaakt aan de hand van het onderstaande richtsnoer en/of de tussen het OM en de NVWA overeengekomen prioriteit- en aandachtsgebieden.

Indien uit de feiten en omstandigheden blijkt dat sprake is van één of meer van de onderstaande elementen uit het richtsnoer of de overtreding wordt begaan binnen het prioritaire domein of aandachtsgebied zoals vastgesteld in het NVWA-OM Handhavingsarrangement dan kan in redelijkheid een strafrechtelijke sanctie vereist zijn en wordt een proces-verbaal opgemaakt en voorgelegd aan het OM.

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 3 van 16

Richtsnoer bij de keuze voor strafrechtelijke handhaving³:

1. Er is sprake van (een) overtreding(en) met ernstige en/of onomkeerbare gevolgen voor de natuur en het milieu en/of de veiligheid van de mens en/of de gezondheid van mens, dier of plant en/of de aantasting van het dierenwelzijn.
2. De overtreding(en) duurt/duren voort, kan/kunnen bestaan uit een risico op maatschappelijk onrust, een risico op slachtoffers of misleiding van de consument.
3. De overtreding(en) kan/kunnen een ernstig verstorend effect hebben op de keten, het systeem of het gezag van de NVWA.
4. Het financieel voordeel is groot en een bestuursrechtelijke boete heeft daardoor mogelijk geen effect.
5. De gevolgen van de overtreding(en) beperken controle hiervan of maken deze onmogelijk.
6. De intentie van de overtreder is gericht op bewust niet-naleven. Er is sprake van opportunistisch, calculerend en/of bewust risiconemend gedrag;
7. Strafrechtelijke handhaving heeft vanwege de persoon van de overtreder (dit kan zijn: status of voorbeeldfunctie) of de aard van de zaak waarschijnlijk meer effect naar de overtreder en/of werkt normbevestigend naar branche of publiek domein;
8. De overtreder heeft een strafblad met betrekking tot soortgelijke feiten en/of er is sprake van recidive.

Prioritering domeinen of aandachtsgebieden

In het Handhavingsarrangement NVWA-OM worden prioritaire gebieden aangewezen waarop in eerste instantie strafrechtelijke gehandhaafd wordt. Deze primaire gebieden worden jaarlijks aangewezen door NVWA in afstemming met EZ, VWS en het OM.

Bovengenoemd richtsnoer en prioriteiten kunnen niet uitsluiten dat het Openbaar Ministerie in bijzondere gevallen alsnog kiest voor strafrechtelijke vervolging eventueel in combinatie met bestuursrechtelijke handhaving.

2.3 Bepalingen met betrekking tot een overtreding

Overtreding

Een overtreding is een handeling of gedraging in strijd met de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en normen. In dit interventiebeleid worden overtredingen naar ernst ingedeeld in vier klassen (A t/m D).

Onderscheid tussen herhaalde overtreding en recidive

Een herhaalde overtreding is aan de orde als tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding van wetgeving binnen hetzelfde toezichtdomein (zie bijlage A) of een overtreding van verschillende wetten die hetzelfde doel beogen, wordt vastgesteld, waarvoor tegen de overtreder in de daaraan voorafgaande periode van 3 jaar reeds een interventie uit bijlage B werd toegepast.

Recidive heeft betrekking op de hoogte van een concrete sanctie indien overtreding van hetzelfde wettelijke voorschrift reeds eerder is gesanctioneerd.

³ Zie hieronder bij de beschrijving van klasse A en klasse B in paragraaf 4.1

Bron: Richtsnoer Aanmelding en Afstemming Milieuovertredingen (RAAM), uit: Landelijke handhavingsstrategie; een passende interventie bij iedere bevinding, 24 oktober 2013.

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 4 van 16

Meerdere overtredingen tijdens één inspectie - stapeling

Tijdens één (her)inspectie kunnen meerdere (soorten) overtredingen geconstateerd worden. De toezichthouder handelt dan als volgt:

Vastleggen

Alle overtredingen worden vastgelegd. Bij het opleggen van maatregelen wordt gekozen voor het ten laste leggen van maximaal 5 overtredingen. Welke overtredingen dat zijn, wordt bepaald door de ernst van de overtreding en de mate van bewijsbaarheid. De overige vastgestelde overtredingen worden kort omschreven en bij de tenlastelegging gevoegd. Het maximum van 5 punitieve maatregelen geldt niet per overtreder, maar per locatie. Dit betekent dat als er sprake is van meerdere overtredingen op verschillende locaties, die begaan zijn door één overtreder, op elke locatie maximaal 5 overtredingen worden gesanctioneerd. Dit geldt voor zowel voor het nemen van strafrechtelijke als bestuursrechtelijke maatregelen.

Bepaling van interventie bij meerdere overtredingen uit verschillende overtredingsklassen (A-D)

Indien meerdere overtredingen uit verschillende overtredingsklassen worden vastgesteld is de samenhang tussen de feiten van belang voor de vraag of een waarschuwing of RvB/PV wordt opgesteld. In deze situatie geldt dat een RvB of PV wordt opgesteld tenzij uit de samenhang van de feiten kan worden bepaald dat een lichtere interventie redelijkerwijs van toepassing is.

Geen samenhang tussen toezichthoudende rol NVWA en verificatiewerkzaamheden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Bevindingen vanuit GLB-verificaties en bevindingen vanuit de rol als boa/toezichthouder hebben geen samenhang en sluiten elkaar niet uit. Bij constatering van niet-naleving van hetzelfde feit volgt zowel een doormelding aan RVO.nl als toepassing van het NVWA interventiebeleid. Er is daarbij geen sprake van een dubbele sanctie, omdat een maatregel ingesteld door RVO.nl geen bestraffend karakter heeft.⁴

3. Rol en positie van de toezichthouder of buitengewoon opsporingsambtenaar bij uitvoering van het interventiebeleid

3.1 Rol van de toezichthouder of buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Met 'toezichthouder' wordt in dit document bedoeld: de ambtenaar van de NVWA die als toezichthouder is aangewezen en het daadwerkelijke toezicht in operationele zin uitvoert (bijvoorbeeld een inspecteur of dierenarts).

Uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat er een scheiding moet zijn tussen degene die een rapport of proces verbaal opmaakt en degene die een punitieve sanctie oplegt.⁵ Dit houdt in dat de toezichthouder de feiten en omstandigheden behorend bij een overtreding constateert, deze communiceert naar de onder toezicht gestelde (mondeling of schriftelijk) en dit vastlegt in het NVWA informatiesysteem.

In het geval van een RvB dat leidt tot een bestuurlijke boete of van een PV vindt de daadwerkelijke oplegging van de maatregel niet plaats door de toezichthouder. Tenzij in de wet anders aangegeven wordt een punitieve- of herstelsanctie, na een zorgvuldig afwegingsproces, in het geval van een bestuursrechtelijke maatregel opgelegd door de Minister, de IG NVWA of zijn gemandateerden. In het geval van strafrechtelijke handhaving wordt de sanctie of maatregel bepaald door het OM, de rechter of in het geval van een Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu door de IG NVWA.

⁴ Zie Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10 februari 2016, zaakECLI:NL:GHSHE:2016:375 en Rechtbank Rotterdam, 15 april 2016, zaak ROT 15/3046.

⁵ Zie Artikel 10:3 lid 4 Awb en Memorie van toelichting bij 4e tranche Awb, (Kamerstukken 2, 2003-2004, 29 702, nr. 3, pagina 151).

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 5 van 16

3.2 Instrumentarium toezichthouder

De bevoegdheden van de toezichthouder zijn vastgelegd in wetgeving. Constateringen en bevindingen naar aanleiding van onderzoek worden door de toezichthouder gemeld bij de onder toezicht gestelde. Een inspecteur van de NVWA heeft een instrumentarium ter beschikking. De volgende begrippen en bepalingen zijn daarbij van toepassing:

Terugmelding bevindingen na inspectie/onderzoek

Zo spoedig mogelijk na uitvoering van toezichtswerkzaamheden wordt de onder toezicht gestelde of diens vertegenwoordiger geïnformeerd over de bevindingen van de toezichthouder. Dit kan mondeling en/of schriftelijk. De terugmelding door de NVWA ziet op de geconstateerde feiten en omstandigheden. Indien sprake is van "akkoord" wordt dit gemeld en eventueel vastgelegd. Indien er geen sprake is van akkoord wordt de interventietabel (par. 4.2) toegepast.

Nalevingshulp

Het verstrekken van informatie en geven van aanwijzingen aan de ondernemer om deze te helpen met het begrijpen en bewust naleven van de regels. Informatieverstrekking is gericht op de bevordering van de naleving van de wettelijke voorschriften waarvan de handhaving aan de NVWA is opgedragen. Nalevingshulp kan ter plekke mondeling worden gegeven, maar ook schriftelijk. Nalevingshulp ziet enkel op de feiten en omstandigheden zoals die zich ter plekke voordoen en is altijd beperkt van aard. Technisch inhoudelijke, bedrijfsvoering- of organisatiegerichte informatievragen vallen buiten het kader van nalevingshulp.

Er vindt geen nalevingshulp plaats bij bewuste niet-nalevers en/of in geval van ernstige overtredingen.

Waarschuwing

Een waarschuwing is een mededeling aan de onder toezichtgestelde van een geconstateerde overtreding. Een waarschuwing is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De mededeling omvat onder meer: de overtreding, het wetsartikel en nalevingshulp (indien van toepassing).

Elke waarschuwing geldt als één, wordt in principe mondeling gegeven, vastgelegd in het NVWA informatiesysteem en vervolgens schriftelijk gecommuniceerd aan overtreder. Een waarschuwing leidt vervolgens tot een herinspectie. Een mondelinge waarschuwing wordt dus altijd opgevolgd door een schriftelijke bevestiging.

Rapport van Bevindingen (RvB)

Een rapport waarin overtredingen worden vastgelegd die in principe bestuursrechtelijk worden afgehandeld. De toezichthouder kan een Rapport van Bevindingen opmaken indien de betreffende regelgeving en de bepalingen in het interventiebeleid daarin voorzien. Dit rapport is de basis voor het opleggen van een bestraffende of corrigerende bestuurlijke interventie.

Proces-verbaal ten behoeve van strafrechtelijke vervolging (PV)

Een proces-verbaal is een door de opsporingsambtenaar op ambtseed of belofte ondertekend verslag van het door hem opgespoorde strafbare feit of van dat wat door hem tot opsporing is verricht of bevonden, en dat als wettig bewijsmiddel kan dienen. Uitsluitend door de minister van Justitie aangewezen opsporingsambtenaren (algemene en buitengewone opsporingsambtenaren) zijn bevoegd om overtredingen strafrechtelijk op te sporen en daarvan een proces-verbaal ten behoeve van strafrechtelijke vervolging op te maken.

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 6 van 16

4. Bepalingen met betrekking tot overtredingsklassen

4.1 Overtredingsklassen: omschrijving type overtredingen

Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de klasseindeling naar zwaarte van de overtreding.

Overtreding klasse A en B: (zeer) ernstige overtreding en/of misdrijf

Klasse A en B overtredingen (of misdrijven) onderscheiden zich niet van elkaar wat betreft de ernst van de geconstateerde feiten en omstandigheden. Voor beide geldt dat de aard van de overtreding en/of overtreder als volgt kan worden gekarakteriseerd.

Ten aanzien van de overtreding:

Feiten die naar hun aard en omvang grote gevolgen (gevaar, schade, hinder en maatschappelijk impact) kunnen hebben met betrekking tot:

- de natuur en het milieu en/of;
- de veiligheid van de mens en/of;
- de gezondheid van mens, dier of plant en/of;
- de aantasting van het dierenwelzijn.

Met '(zeer) ernstig' wordt bedoeld dat er daadwerkelijk sprake is van ernstige gevolgen danwel van een aanmerkelijk risico dat de overtreding ernstige gevolgen zich voordoen. Deze gevolgen:

- zijn aanzienlijk en onomkeerbaar en/of;
- kunnen zich direct maar ook op lange termijn voordoen en vereisen een (snel) ingrijpen van de overheid;
- kunnen bestaan uit een risico op maatschappelijk onrust, een risico op slachtoffers of misleiding van de consument en/of;
- kunnen effect hebben op de keten, het systeem of het gezag van de NVWA.

Ten aanzien van de overtreder:

Voor de overtreder kan de volgende typering gelden:

- opportunistisch, calculerend en/of bewust risiconemend en/of;
- er is sprake van bewust belemmeren van controlerenden en/of;
- overtreder heeft een strafblad met betrekking tot soortgelijke feiten en/of er is sprake van recidive of herhaalde overtreding.

Deze opsomming is niet limitatief.

Keuze klasse A of klasse B

Bij een klasse A overtreding ligt de regie bij de IOD-NVWA. Bij een klasse B overtreding ligt de regie bij één van de toezichtdivisies. Hieronder wordt uiteengezet welke criteria een rol spelen bij het bepalen van de klasse.

Klasse A:

Voor een doelmatige aanpak zijn opsporingsexpertise en/of –middelen noodzakelijk die door de IOD-NVWA worden toegepast. Hierbij valt te denken aan de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden uit de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) en de Wet Economische Delicten (WED), en mogelijkheden voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. De inzet van voornoemde opsporingsmiddelen kan nodig zijn omdat bestuursrechtelijke bevoegdheden ontoereikend zijn voor waarheidsvinding. Er is sprake van goed verholde en moeilijk vast te stellen overtredingen, waarbij het kan gaan om een complex samenstel van feiten. Om de inhoud en omvang van de overtreding vast te kunnen stellen is opsporing nodig. Overtredingen in deze klasse worden voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. De IOD-NVWA heeft binnen de NVWA de regie.

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 7 van 16

Klasse B

Dit betreft ernstige overtredingen waarop bestuursrechtelijk of strafrechtelijk gehandhaafd wordt. De keuze daartoe wordt bepaald aan de hand van de wet, eventueel aanvullende beleidsregels of het richtsnoer zoals weergegeven in paragraaf 2.2.

Voor een doelmatige aanpak zijn opsporingsexpertise en/of –middelen die kunnen worden ingezet door de NVWA-IOD niet per se noodzakelijk.

Overtreding klasse C: overtreding

Een overtreding met een zodanig karakter, dat er weliswaar geen sprake is van een overtreding in klasse A of B, maar dat de handeling of gedraging dusdanig ongewenst is dat herhaling van de overtreding moet worden voorkomen, mede ter voorkoming van het ontstaan van een ernstigere overtreding.

Overtreding klasse D: geringe overtreding

Een overtreding met een gering karakter, die bij incidentele normoverschrijding niet leidt tot een karakterisering zoals onder Overtreding klasse C, maar die bij voortdurende of herhaling van de overtreding wel kan leiden tot een risico en derhalve voorkomen moet worden.

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 8 van 16

4.2 Overtredingsklassen: omschrijving type interventies

In onderstaande tabel is per klasse aangegeven welke interventies opgelegd kunnen worden. De NVWA kan altijd gemotiveerd afwijken van deze indeling. Alle overtredingen worden vastgelegd. Afkortingen die hier gebruikt worden, worden uitgeschreven in de begrippenlijst in bijlage A.

Klasse A – ernstige overtreding en/of misdrijf. Deze categorie betreft overtredingen of misdrijven waarbij binnen de NVWA de regie ligt bij de IOD. Deze categorie verbindt het toezicht met opsporing door de NVWA Inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD). Indien specifieke opsporing door de IOD niet noodzakelijk wordt geacht, dan volgt de interventie zoals beschreven voor overtreding klasse B. Ook kan het zo zijn dat er reeds interventies gepleegd zijn en een zaak later wordt doorgegeven aan de IOD. Er kan ook gelijktijdig een bestuurlijke interventie worden gepleegd en een strafrechtelijk onderzoek lopen bij de IOD. Dit wordt altijd overlegd met het Openbaar Ministerie.			
	Interventies bij eerste Constatering	Follow-up	Interventies bij herhaalde overtreding⁶
	*Aanpak primair door IOD *Eventueel interventie volgens klasse B indien effectiviteit handhaving daarbij wordt gediend.	* verscherpt toezicht, bijvoorbeeld door herinspectie/ herbemonstering binnen 3 maanden⁷, altijd in overleg met IOD en Openbaar Ministerie	Na afloop strafrechtelijk onderzoek. * corrigerende interventie⁸ * sanctionerende interventie * gerichte aanpak bijvoorbeeld verscherpt toezicht Altijd in overleg met IOD en Openbaar Ministerie
Klasse B – ernstige overtreding en/of misdrijf. Een sanctionerende interventie en/of een corrigerende interventie wordt opgelegd om de gevolgen van de overtreding te doen opheffen en de met de overtreding gepaard gaande het risico's te verminderen. Een overtreding klasse B kan primair door de toezichtsdivisies worden behandeld, eventueel met beperkte inzet van de IOD. Een herinspectie wordt uitgevoerd. Streefdatum is binnen drie maanden. Indien bij een of meer herinspecties herhaalde en/of meerdere overtredingen worden vastgesteld wordt overgegaan tot een gerichte aanpak om de overtreding(en) op te heffen.			
	Interventies bij eerste Constatering	Follow-up	Interventies bij herhaalde overtreding
	* Corrigerende interventie * Sanctionerende interventie. * Keuze strafrecht of bestuursrecht zie paragraaf 2.2.	* herinspectie/ herbemonstering binnen 3 maanden⁷	* corrigerende interventie * sanctionerende interventie * gerichte aanpak bijvoorbeeld verscherpt toezicht * evt. overgang naar klasse A

⁶ Zie paragraaf 2.2 van dit stuk voor de definitie van het begrip herhaalde overtreding.

⁷ De genoemde termijnen voor herinspectie zijn nagestreefde termijnen en kunnen op grond van risico-overwegingen, praktische en operationele overwegingen afwijken. De termijn gaat in na de inspectie op grond waarvan de herinspectie wordt gedaan.

⁸ Ook wel op herstel gerichte sancties of kortweg herstelsancties.

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 9 van 16

Klasse C – overtreding

Er wordt een waarschuwing gegeven. Zo nodig wordt een corrigerende interventie opgelegd om de gevolgen van de overtreding te doen opheffen en het met de overtreding gepaard gaande risico te verminderen. Passende nalevingshulp wordt geboden en er wordt een herinspectie uitgevoerd. Streefdatum herinspectie binnen drie maanden.

	Interventies bij eerste Constatering	Follow-up⁶	Interventies bij herhaalde overtreding
	* Waarschuwing * Zo nodig corrigerende interventie * Nalevingshulp	* herinspectie binnen 3 maanden⁷	* corrigerende interventie * sanctionerende interventie * nalevingshulp

Klasse D – geringe overtreding

Ter plekke wordt een mededeling gedaan. Een herinspectie en/of herbemonstering wordt niet uitgevoerd. Tijdens de volgende reguliere inspectie wordt beoordeeld of de geringe overtreding is opgeheven. Het al dan niet opgeheven zijn van de geringe overtreding wordt in het systeem (inspectierapport) vastgelegd. Bij herhaling kan aanpak conform klasse C volgen.

	Interventies bij eerste Constatering	Follow-up	Interventies bij herhaalde overtreding
	* Mededeling ter plaatse of via schriftelijke terugkoppeling van inspectieresultaten * Vastlegging in dossier ivm stapeling * Nalevingshulp	* reguliere inspectie * geen geplande herinspectie	* waarschuwing en herinspectie * beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en vastleggen in dossier * nalevingshulp

4.3 Sanctienering door middel van een boete

De bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen is beschreven in de wetgeving. Voor informatie over het vaststellen van de hoogte van een bestuurlijke boete wordt verwezen naar de website van de NVWA: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/hoe-nvwa-werkt/dossier/bestuurlijke-boete>.

In geval van strafrechtelijke punitieve maatregelen wordt de straf bepaald door het Openbaar Ministerie, de rechter of de IG NVWA in geval van een Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu.

4.4 Actieve openbaarmaking

Dit betreft het publiceren van informatie over hoe individuele bedrijven de wet- en regelgeving naleven. Naast een interventie op grond van toezicht door de inspecteur kan de NVWA door middel van actieve openbaarmaking ook interveniëren met als doel:

- Transparantie bieden aan partijen (bedrijven en consumenten) binnen de productieketens zodat deze hierop hun keuzes kunnen baseren;
- Vertrouwen verhogen van partijen in de samenleving in het handelen van de overheid, in het voedsel en in andere producten en diensten;
- Naleving verhogen.

Publicatie geschiedt via de website van de NVWA⁹.

⁹ <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/hoe-nvwa-werkt/dossier/openbaargemaakte-inspectieresultaten>

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 10 van 16

5. Vormen van toezicht en consequenties voor het Interventiebeleid

Toezicht vindt plaats op grond van risicobeoordeling, in regelgeving voorgeschreven steekproeven of naar aanmelding van signalen uit de samenleving. Dit wordt regulier toezicht genoemd. Daarnaast vindt er op grond van wetgeving ook frequent toezicht plaats en kan bij verhoogd risico of zich doorzettende niet-naleving verscherpt toezicht noodzakelijk zijn. Deze vormen van toezicht vormen een cruciaal onderdeel van de wijze waarop de NVWA toezicht houdt en zijn daarom opgenomen in het algemene interventiebeleid. Hieronder zijn ze beschreven.

5.1 Interventiebeleid bij frequent toezicht

Frequent toezicht kan permanent (bij alle activiteiten van het bedrijf) of hoogfrequent toezicht (minimaal twee keer per week) zijn. De toezichtfrequentie is afhankelijk van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het risicoprofiel van een bedrijf. In bedrijven waar de NVWA met grote regelmaat aanwezig is voor toezichthoudende taken, is de kans op het aantreffen van een overtreding groot. Vanwege de hogere inspectiefrequentie bestaat de mogelijkheid om snel te detecteren en ter plekke effectieve maatregelen te (laten) nemen gericht op herstel.

Daarom wordt een aangepaste werkwijze toegepast: overtredingen worden altijd vastgelegd en besproken met het bedrijf. Afspraken over het verhelpen van de overtredingen, de geboden nalevingshulp en de corrigerende interventies worden eveneens vastgelegd. Bij het vaststellen van de interventie wordt in afwijking van de bovengenoemde klassenindeling de volgende aanpak gebruikt:

Interventiebeleid bij frequent toezicht			
<i>Overtreding</i>	<i>Interventies</i>	<i>Follow-up</i>	<i>Interventies bij herhaalde overtreding</i>
Klasse A (ernstige overtreding/ misdrijf)	• Primaat IOD/ OM • Evt. combinatie met interventies uit klasse B.	• Regie door IOD/OM	• Vast te stellen door OvJ.
Klasse B (ernstige overtreding)	• waarschuwing • corrigerende interventie • nalevingshulp • afspraak herstel + termijn	• herinspectie op afgesproken termijn	• corrigerende interventie • BR of PV • nalevingshulp
Klasse C (overtreding)	• zo nodig verdere corrigerende interventie • waarschuwing • afspraak herstel + termijn • nalevingshulp	• herinspectie op afgesproken termijn	• zo nodig corrigerende interventie • waarschuwing of BR/PV • nalevingshulp • Na 2 keer waarschuwen: – zo nodig corrigerende interventie – BR of PV – Nalevingshulp
Klasse D (geringe Overtreding)	• mededeling ter plaatse of schriftelijk (tijdens inspectie) • nalevingshulp	• meenemen bij volgende reguliere inspectie	• nalevingshulp • opschalen naar klasse C

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 11 van 16

5.2 Interventiebeleid bij verscherpt toezicht

Indien een bedrijf (ernstige) overtredingen blijft begaan en het (specifiek) interventiebeleid is onvoldoende gebleken om de overtredingen op te heffen en verdere herhaling te voorkomen, wordt een zwaarder regime toegepast. Per bedrijf wordt een maatwerkaanpak opgesteld. Hierbij kan worden gedacht aan het sluiten van bedrijven, het (het voornemen tot) schorsen of intrekken van een erkenning, product recall, stoppen van processen, overgang naar strafrechtelijke handhaving, etc. Dit verzwaarde regime gaat gepaard met een hoge inspectiefrequentie.

Verscherpt toezicht wordt ingesteld als:

- Niet-naleving is geconstateerd en er geen zicht is op verbetering van het naleefgedrag (gericht op de zogenaamde notoire overtreder);
- Niet-naleving is geconstateerd en het risico van voortgezette niet-naleving voor veiligheid van mens, dier of milieu groot is (gericht op overtreding).

6. Interventiebeleid in bijzondere situaties

6.1 Afwijken van het interventiebeleid

Als hoofdregel geldt dat van het NVWA interventiebeleid niet wordt afgeweken. Afwijken kan alleen als de wet dat voorschrijft, het OM dat beslist of de NVWA gezien de specifieke feiten en omstandigheden daartoe genoodzaakt is. Bepaling van die noodzaak wordt in aansluiting op het *Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de IG NVWA*¹⁰ gedaan door de IG NVWA, de Hoofdinspecteur of het afdelingshoofd op wiens taakgebied de zaak betrekking heeft. Afwijken kan alleen wanneer dat gemotiveerd is en schriftelijk vastgelegd, bijvoorbeeld in het Rapport van Bevindingen.

6.2 Interventiebeleid bij (ernstige) incidenten en crises

In geval van incidenten, ernstige incidenten en of crises wordt conform het Handboek Crisismanagement gewerkt¹¹. Het Algemeen Interventiebeleid en het Specifiek Interventiebeleid zijn van toepassing, tenzij de aard van het incident andere interventies noodzakelijk maakt. De Minister, IG NVWA of de hoofdinspecteur stelt de interventies vast die in de specifieke situatie noodzakelijk zijn. Bij vermoeden/verdenking van situaties, die tot ernstig letsel of schade aan de gezondheid van mens of dier kunnen leiden wordt het voorzorgsprincipe toegepast. Dat wil zeggen dat aannemelijk is maar niet per se wetenschappelijk vastgesteld, dat de risico's zich voordoen.

6.3 Interventiebeleid bij agressie en geweld

Wanneer werknemers van de NVWA te maken krijgen met (dreiging van) agressie en geweld tijdens hun werk kan er – afhankelijk van het soort werkzaamheden – direct over worden gegaan tot het staken van de werkzaamheden. De NVWA doet aangifte bij dergelijke incidenten en zal eventuele schade verhalen op de veroorzaker. Voor de aanpak van agressie en geweld volgt de NVWA Rijksbeleid zoals verwoord in het kader Veilige Publieke Taak en uitgewerkt in de Eenduidige Landelijke Afspraken. Daarnaast is het algemeen danwel het specifieke interventiebeleid onverkort van toepassing. In het veterinaire domein bestaat de mogelijkheid om bij niet meewerken op grond art 4 vierde lid van de Verordening (EG) Nr. 853/2004 een bestuurlijke boete op te leggen. De inspecteur stelt daartoe een rapport van bevindingen op.

¹⁰ Zie Staatscourant.

¹¹ Zie www.NVWA.nl

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 12 van 16

7. Arbo, milieu en veiligheid

Niet van toepassing

8. Divers

Verantwoordelijkheden:

IG NVWA:	Stelt het Algemeen Interventiebeleid vast
Directeur Staf:	Draagt zorg voor het opstellen, het inhoudelijk laten beoordelen en het goedkeuren het Algemeen Interventiebeleid NVWA en juridisch beoordelen van het specifieke interventiebeleid
Hoofdinspecteurs (per divisie):	Het goedkeuren van het Specifiek Interventiebeleid per domein
Hoofden TO (per divisie):	Documenteigenaar Specifiek Interventiebeleid: draagt zorg voor het opstellen, het inhoudelijk laten beoordelen en het goedkeuren van het Specifiek Interventiebeleid per domein

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 13 van 16

Bijlage A – Begrippen en enkele specifieke bepalingen met betrekking tot deze begrippen

Hieronder volgen enkele direct relevante begrippen en enkele specifieke bepalingen met betrekking tot deze begrippen. Voor een overzicht van alle gehanteerde begrippen wordt verwezen naar het NVWA begrippenkader.

NVWA toezichtdomeinen¹²

De 23 NVWA domeinen zijn: Vleesketen en voedselveiligheid; Visketen; Industriële productie; Dierlijke bijproducten; Diervoeder; Bijzondere eet- en drinkwaren; Horeca en ambachtelijke productie; Microbiologie; Productveiligheid; Levende dieren en diergezondheid; Diergeneesmiddelen; Dierenwelzijn; Dierproeven; Gewasbescherming; Fytosanitair; Meststoffen; Natuur; Alcohol en tabak; Export; Import; Europese subsidieregelingen; Cross compliance; Grondgebonden subsidies.

Bestuurlijke strafbeschikking Milieu (Bsb-M)¹³

De bestuurlijke strafbeschikking is het meest te vergelijken met een bestuurlijke boete. Op grond van het Besluit OM-afdoening is de inspecteur-generaal aangewezen om voor een aantal milieufeiten een strafbeschikking uit te vaardigen. Het betreffen dan strafbare feiten van geringe ernst of eenvoudig van aard. De bestuurlijke strafbeschikking wordt in het kader van het strafrecht opgelegd.

Bestuurlijke boete

Een door de minister of Staatssecretaris opgelegde boete op grond van het bestuursrecht. Deze bestuurlijke boete betreft meestal een in de wet en bijbehorende regelingen gefixeerd bedrag. In een aantal gevallen kan een hogere boete dan de gefixeerde boete worden opgelegd. Zo kennen bijvoorbeeld de Warenwet en de Wet dieren een boetemaximum het bedrag van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht (per 1/1/16 EUR 820.000) respectievelijk 10% van de jaaromzet. Deze boete kan worden opgelegd als voldaan is aan een aantal criteria, die terug te vinden zijn in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het NVWA boetebeleid is te vinden op:

<https://www.nvwa.nl/onderwerpen/hoe-nvwa-werkt/dossier/bestuurlijke-boete>

Corrigerende interventie

Een corrigerende interventie is een interventie met als doel de gevolgen van een overtreding te doen opheffen of een nieuwe overtreding te voorkomen en het daadwerkelijke risico voor mens, dier of milieu weg te nemen. Hieronder vallen onder meer: last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, sluiten van een bedrijf, schorsen of intrekken van vergunningen/erkenningen, in officiële bewaring plaatsen, opdracht tot goede hygiënische procedures, onthouden toestemmen tot slachten en in tijdelijke afzondering plaatsen. Al deze interventies vinden hun basis in de regelgeving.

Een niet-limitatieve lijst met mogelijke corrigerende interventies is opgenomen in bijlage B.

Herinspectie

Dit is de aanvullende officiële controle als bedoeld in verordening (EG) nr. 882/2004¹⁴. Het gaat dan om een inspectie die volgt op een eerdere inspectie waarbij een overtreding is geconstateerd en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om binnen een tijdens de eerste inspectie aangegeven termijn middels een volgende inspectie na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen of om de omvang van een probleem vast te stellen. Een dergelijke herinspectie is op grond van de regeling NVWA tarieven retribueerbaar.

¹² Bron; Meerjarenbedrijfsplan 2014-2018 deel 2

¹³ Zie <http://wetten.overheid.nl/BWBR0034494/2016-01-01>

¹⁴ Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn.

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 14 van 16

De genoemde termijnen voor herinspectie zijn nagestreefde termijnen en kunnen op grond van risico-overwegingen, praktische en operationele overwegingen afwijken. De genoemde termijn gaat in na afronding van de inspectie op grond waarvan de herinspectie wordt gedaan.

Indien de situatie dat vereist kan de herinspectie plaatsvinden door 2 inspecteurs. Het kan daarbij onder meer gaan om: risico op agressie & geweld-situatie, omvang van het bedrijf en complexiteit van de geconstateerde overtreding.

Inspecteur

Medewerker die inspecties uitvoert/toezicht uitoefent. Het betreft onder meer (assistent) medewerker toezicht, (senior) controleur, toezichthoudend dierenarts, systeemauditor, productdeskundige en de boa's.

Inspectie

Dit is de officiële controle als bedoeld in artikel 2, onder 1, van verordening (EG) nr. 882/2004. Het gaat dan om het beoordelen van (bedrijfs)processen en/of zaken om vast te stellen of deze voldoen aan de gestelde wettelijke voorschriften. Zie ook het begrip 'Toezicht'

Indien de situatie dat vereist kan de inspectie plaatsvinden door 2 inspecteurs. Het kan daarbij onder meer gaan om: risico op agressie & geweld-situatie, omvang van het bedrijf en complexiteit van de geconstateerde overtreding.

Inspectieresultaten

De bevindingen van een uitgevoerde inspectie of van uitgevoerd onderzoek van een monster.

Interventie

Elk instrument dat de NVWA gebruikt om naleving van wettelijke voorschriften te bevorderen.

Ondernemer

De natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming exploiteert of beheert.

Sanctionerende interventie

Een interventie die beoogt bestraffend en afschrikwekkend te werken.

Mogelijke sanctionerende interventies zijn:

- Bestuurlijke boete;
- Bestuurlijke strafbeschikking
- Straf opgelegd door de strafrechter; dit wordt gestart door middel van een proces-verbaal, dat bij het Openbaar Ministerie (OM) wordt ingediend.

Toezicht

Een activiteit als omschreven in Hoofdstuk 5, Afdeling 5.2 Toezicht op naleving van de Algemene wet bestuursrecht. Toezicht bestaat uit het verzamelen van informatie, het nemen en onderzoeken van monsters en het beoordelen van de verzamelde informatie en de resultaten van monsteronderzoek, en op grond daarvan vaststellen of er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift en eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Toezicht wordt uitgevoerd op die plaatsen waar en waarvoor de aan de NVWA opgedragen wettelijke voorschriften van toepassing zijn. Toezicht wordt uitgevoerd door toezichthouders die daartoe door de minister zijn aangewezen.

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 15 van 16

Bijlage B – Overzicht interventies

Overzicht van sanctionerende interventies

- bestuurlijke boete (bestuursrecht);
- Bestuurlijke strafbeschikking
- Straf opgelegd door de strafrechter; dit wordt gestart door middel van een proces-verbaal dat bij het Openbaar Ministerie (OM) wordt ingediend (strafrecht)¹⁵;

Overzicht van mogelijke corrigerende interventies (niet limitatief)

- Waarschuwing¹⁶;
- schorsen of intrekken vergunning;
- officiële inbewaarneming
- bestuurlijke inbeslagname;
- vrijwillig afstand doen;
- weigering afgifte exportcertificaat
- oplegging waarschuwing consument;
- opleggen product recall;
- aanbrengen merk van afkeur;
- stilleggen productie;
- schorsing of intrekking van erkenning of registratie;
- ingrijpen in het productieproces van erkende/geregistreerde bedrijven;
- vernietigen productie/zaken;
- de invoering van hygiëneprocedures of andere noodzakelijk geachte maatregelen om de veiligheid van diervoeders of levensmiddelen, of de naleving van de desbetreffende wetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn te garanderen;
- het beperken of verbieden van het op de markt brengen, invoeren of uitvoeren van diervoeders, levensmiddelen of dieren;
- monitoring en, waar nodig, het terugroepen, uit de handel nemen en/of vernietigen van diervoeders of levensmiddelen;
- de machtiging om de diervoeders en levensmiddelen aan te wenden voor andere doeleinden dan die waarvoor zij oorspronkelijk waren bedoeld;
- schorsing of sluiting van het betrokken bedrijf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, voor een bepaalde periode;
- maatregelen inzake zendingen uit derde landen (‘speciale behandeling’): een behandeling of verwerking om de diervoeders of levensmiddelen in overeenstemming te brengen met de eisen van de communautaire wetgeving, of met de eisen van een derde land ingeval van terugsturen, met inbegrip van desinfectering, indien noodzakelijk, meer met uitsluiting van verdunning; verwerking op enige andere passende manier voor andere doeleinden dan menselijke of dierlijke consumptie);
- verbod op het vervoeren, be- of verwerken en in het verkeer brengen;
- verbod op het voederen aan dieren;
- verplichting tot tijdelijke opslag;
- verplichting tot vernietiging of uit de handel nemen;
- verplichting tot ontsmetting, of een andere passende behandeling;
- verplichting tot terugzending naar het land van oorsprong;
- verplichting om (vermoedelijke) houders onverwijld en op doeltreffende wijze op de hoogte te stellen;
- verplichting om in het verkeer gebrachte producten op te halen en centraal op te slaan;
- verplichting tot identificeren en registreren van producten;
- verplichting dat de dieren evenals de van deze dieren afkomstige producten het bedrijf waar deze dieren worden gehouden niet verlaten dan met toestemming van de minister;

¹⁵ De meeste zaken worden door een OM-transactie afgedaan.

¹⁶ Een waarschuwing is in tegenstelling tot de andere interventies geen besluit, maar wel gericht op het doen opheffen van een overtreding.

titel	ALGEMEEN INTERVENTIEBELEID NVWA			
code	NVWA-IB02	versie 02	ingangsdatum 7 juli 2016	pag. 16 van 16

- verplichting dat de dieren opgestald worden of de stallen niet verlaten dan met toestemming van de minister;
- verplichting dat de dieren opgehokt worden of het hok niet verlaten dan met toestemming van de minister;
- verplichting dat de dieren op een aangewezen plaats worden gehouden en deze niet verlaten dan met toestemming van de minister;
- opleggen herstel geconstateerde inbreuken;
- schorsen vergunning of certificaat van goedkeuring van vervoermiddel;
- schorsen of intrekken getuigschrift vakbekwaamheid;
- opleggen verbod dieren te vervoeren;
- opleggen maatregelen ter bescherming dierenwelzijn zoals:
 - a) Verandering van bestuurder of verzorger;
 - b) Reparatie van vervoermiddel teneinde letsel aan dieren te voorkomen;
 - c) Overladen partij;
 - d) Terugzending dieren;
 - e) Onderbrengen dieren in geschikte huisvesting.
- andere maatregelen worden getroffen, voor zover de maatregelen zijn voorgeschreven bij een communautaire maatregel;
- een andere maatregel die de bevoegde autoriteit passend acht.